

1501162-31.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501162-31.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501162-31.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082221/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 23848367 - DEL.POL.CUBATÃO, 287/22/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2082221 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CARLOS MODESTO NUNES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

JOSÉ CARLOS MODESTO NUNES qualificado nos autos, foram denunciados como incursos no

artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de março de 2022, por volta da 2 horas, na Rodovia SP 150 Km 60, Pista Sul, Área Rural, nesta cidade, transportava para fins de tráfico 7.450 porções de cocaína, 6.500 porções de 'crack', 1300 porções de maconha e 1.500 porções de 'Skunk", sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu conduzia o veículo GM/Cobalt, placa PUE2D05 na via pública, transportando as drogas mencionadas. Policiais civis em diligência no bairro Vila dos Pescadores avistaram o veículo em atitude suspeita e fizeram o acompanhamento e na Rodovia Anchieta deram ordem de parada e durante a abordagem, no veículo sentiram forte odor de drogas e notaram as lanternas traseiras mal posicionadas e possuíam encaixes adaptados, então, removeram as lanternas e encontraram as drogas.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.08/11. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 162. O réu apresentou Defesa Preliminar às85/86. A Denúncia foi recebida em 27 de abril de 2022 (fls. 115), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.142) Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência do pedido. (fls. 168/174) O réu em memoriais requereu o reconhecimento da confissão e do tráfico privilegiado.(fls. 175/176)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência. O réu em seu interrogatório afirmou que foi contratado por um tal de Val para deixar o carro no Guarujá na Rua Shirley por R\$ 200,00. Quando chegou no local viu as drogas sendo colocadas. Alegou que precisava do dinheiro para pagar um exame médico para a sua neta. Afirmou que pegou o carro na cidade de Santos

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam diligência na Vila dos Pescadores, bairro conhecido pelo tráfico de drogas e avistaram o réu conduzindo o veículo GM/Cobalt, placa PUE2D05 na via pública em atitude suspeita e fizeram o acompanhamento e quando chegou na Rodovia Anchieta deram ordem de parada e durante a abordagem, no veículo sentiram forte odor de drogas e notaram as lanternas traseiras mal posicionadas e possuíam encaixes adaptados, então, removeram as lanternas e encontraram as drogas. Afirmaram que havia um botão escondido que liberava a lanterna e no porta malas havia uma placas estreitando o local. O réu falou que levaria as drogas para o Guarujá.

Não resta dúvida de que o réu traficava, vez que além da quantidade de drogas apreendidas, havia mais um tipo de droga , sendo que o próprio réu confesso que viu as pessoas colocando as drogas no veículo.

Desta feita, a confissão do réu, o modo que as drogas estavam acondicionadas e os relatos dos policiais são provas mais que suficientes para a condenação.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

O réu já foi condenado anteriormente por tráfico, mas o Tribunal de Justiça desclassificou para porte de drogas, mas está mais que provado que não se trata de mero usuário e sim de traficante, pelos motivos acima expostos.

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, tendo em vista a quantidade e tipos de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, aumento a pena-base em 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a reincidência (fls. 122) e a compenso com a confissão.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista ser o réu reincidente.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado em vista da reincidência do réu.

O réu respondeu o processo preso e assim deverá permanecer, vez que a traficância somente é combatida com a retirada dos traficantes do meio social, sob pena de desestabilização da ordem pública e por ser reincidente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS MODESTO NUNES como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Determino a destruição das drogas.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, oficie-se o TRE.
PIC

Cubatão, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA